

1509318-59.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

LUCIANO NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

LUCIANO NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 20 e abril de 2022, por volta das 11h40min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509318-59.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509318-59.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

LUCIANO NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

LUCIANO NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 20 e abril de 2022, por volta das 11h40min, na Rua Doutor Rafael Parisi, altura do nº 74, Americanópolis, neste município de São Paulo, trazia consigo, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, 98 porções de K2, 59 porções de cocaína e 20 porções de maconha, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e

psíquica.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pesem as alegações expendidas pelo ilustre representante do Ministério Público, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que o tenha praticado o delito que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, é certo, de um lado, que os policiais Marcos Antonio Pasqualin Filho e Adilson Conceição Santos, quando ouvidos em juízo, asseveraram que surpreenderam o réu com os entorpecentes indicados na denúncia, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, tendo o réu admitido, em tal ocasião, que estava ali para realizar o tráfico.

No entanto, de outro lado, tem-se que o réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado, quais sejam, por ocasião de sua prisão em flagrante e em juízo, ofertou idêntica versão para os fatos, a qual ainda se revela firme e coesa. Ademais, tem-se que, em juízo, o réu não demonstrou nenhum titubeio ao responder às perguntas que lhe foram formuladas.

Por fim, anote-se ser um tanto quanto exagerada – e até inverossímil – a alegação dos referidos policiais (que constou de sua oitiva perante a autoridade policial e em juízo) de que ao acusado, no momento de sua prisão, ainda no local dos fatos, foi informado o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, não obstante, ao contrário do que ele declarou na delegacia de polícia e em juízo, teria ele confessado que estava traficando drogas no local indicado na denúncia. Está assim prejudicada a total credibilidade dos relatos dados por esses policiais, de modo que, à míngua de outros elementos de prova coligidos em juízo, eles não se mostram bastantes e suficientes à condenação do réu.

Desse modo, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado, por não emergir nos autos, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, que ele tenha efetivamente praticado o crime que lhe foi atribuído na denúncia.

Ademais, tem-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu LUCIANO NEVES, qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, façam-se as necessárias anotações e comunicações e arquivem-se os autos.

P.R.I.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA